

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5119/2530

นายสอน บุญมา โดยเด็กชายบุญคำ บุญ
มา

บุตรผู้เยาว์
ผู้ขอดำเนิน
คดีต่างผู้
ตาย

โดยนางบัว บุญมา มารดาผู้ดำเนินคดี
แทน

นายศรี ศรีบุญเรือง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 56

ป.วิ.อ. มาตรา 5 (1) (2), มาตรา 15, มาตรา 29

ผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้สืบสันดานตามความเป็นจริงของผู้เสียหายซึ่ง
แม้จะไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีสิทธิดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปได้ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29 วรรคแรก และเมื่อผู้สืบสันดาน
ของผู้เสียหายยังเป็นผู้เยาว์ มารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ก็ดำเนิน
คดีแทนผู้เยาว์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 56 ประกอบ
ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 โดยมารดาไม่ต้องขอ
อนุญาตเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของผู้เยาว์ต่อศาลก่อน

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวกร่วมกันลักกระป๋องของผู้มีอาชีพกสิกรรมซึ่งมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรม หรือร่วมกันรับของโจรกระป๋องดังกล่าวขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕, ๓๕๗, ๘๓ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๑๑

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว สั่งประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาโจทก์ถึงแก่กรรม เด็กชายบุญคำ บุญมา บุตรผู้เยาว์ของโจทก์ขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตาย โดยนางบัว บุญมา มารดาผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ดำเนินคดีแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ จำเลยที่ ๒ อายุ ๑๔ ปี ไม่ต้องรับโทษ ได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๔ สำหรับจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ให้จำคุก คนละ ๒ ปี

จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ กับขอให้ลงโทษจำเลยในสถานเบาและรอการลงโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาซึ่งมิใช่คดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์มีสิทธิยื่นคำร้องขอถอนฟ้องก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้น โจทก์จะยื่นคำร้องขอถอนฟ้องในชั้นฎีกาไม่ได้ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง ส่วนฎีกาของจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ที่ว่า เด็กชายบุญคำ บุญมา เป็นบุตรโจทก์ซึ่งเกิดแต่นางบัว โดยมีได้จดทะเบียนสมรสกัน เป็นบุตรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ไม่มีอำนาจเข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ผู้ตายได้นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๙ วรรคแรก บัญญัติว่าเมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ฯลฯ จะดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้ ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ดังกล่าวหมายถึง ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานตามความเป็นจริง เด็กชายบุญคำแม้จะไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์แต่ก็เป็นผู้สืบสันดานตามความเป็นจริงของโจทก์ จึงมีสิทธิดำเนินคดีต่างโจทก์ผู้ตายต่อไปได้ เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๘๔/๒๕๑๖ (ประชุมใหญ่) ระหว่างนายหมุน นิยมญาติ ในฐานะบิดาผู้แทนโดยชอบธรรมนางสาวลออ นิยมญาติ ผู้เยาว์ผู้ตาย โจทก์นายเจริญ ช่วยนุกูล จำเลย ส่วนฎีกาจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ที่ว่า นางบัว บุญมา มารดาผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายบุญคำ เข้ามาดำเนินคดีแทนเด็กชายบุญคำ โดยมีได้ยื่นคำร้องขอถอนฎีกาเป็นผู้แทนแพะคดีของผู้เยาว์ต่อศาล การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เด็กชายบุญคำ โดยนางบัวผู้แทนโดยชอบธรรมเข้าดำเนินคดีแทนโจทก์เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า คดีนี้เด็กชายบุญคำผู้เยาว์เป็นผู้มีมารดาเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายอยู่แล้ว นางบัวมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมจึงมีอำนาจจัดการแทนเด็กชายบุญคำได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๖ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ ฎีกาจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ทั้งสองข้อฟังไม่ขึ้นและศาลฎีกาเห็นสมควรให้ลงโทษจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ในสถานเบา แต่ไม่รอการลงโทษและปรับบทลงโทษจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ โดยระบุวรรคด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ วรรคแรก ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ คนละ ๑ ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-junท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ - นายศักดิ์ชาย ทรงครุฑ

ศาลอุทธรณ์ - นายอำไพ วิจิตรเวชการ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ